



il Chief Human Resources Officer

INCLUSIONE LAVORATIVA E PARI OPPORTUNITÀ DELLE PERSONE IN TRANSIZIONE DI GENERE

Tipologia documento:

Policy

ID: n° 59_v.01

Ambito di applicazione:

Gruppo

Processo:

Risorse Umane e
Organizzazione/People
Care

Data: 24/01/2024

INDICE

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
1. PREMESSA.....	4
1.1 Obiettivo e campo di applicazione	4
2. INDICAZIONI GESTIONALI.....	4
2.1 Congedo per gravi motivi.....	4
2.2 Indicazioni nei casi di richiesta di modifica del nome anagrafico.....	5
3. INDICAZIONI PER GARANTIRE L'INCLUSIONE NELL'AMBIENTE DI LAVORO DELLA PERSONA IN TRANSIZIONE DI GENERE.....	5
3.1 Principali indicazioni per il personale addetto all'attuazione delle presenti linee guida al fine di garantire l'inclusione nell'ambiente di lavoro della persona in transizione di genere in costanza di lavoro.....	5
3.2 Principali indicazioni per garantire l'inclusione nell'ambiente di lavoro della persona in transizione di genere nella fase di onboarding.....	7
3.3 Principali indicazioni per garantire l'inclusione nell'ambiente di lavoro della persona in transizione di genere in uscita dal Gruppo FS.....	9
4. SISTEMA DI INFORMAZIONE E ASCOLTO INTERNO	9

OGGETTO

La presente Policy di Gruppo definisce i principi e le regole di Gruppo per l'inclusione delle persone in transizione di genere, al fine di garantire sia a livello formale che sostanziale un ambiente di lavoro inclusivo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITÀ DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- ☒ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con definizione di processo

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane ed estere, controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale."

1. PREMESSA

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito Gruppo FS) è una realtà industriale rappresentativa della società reale, un contesto in cui è possibile osservare fenomeni demografici e culturali diffusi e incoraggiarne l'evoluzione in termini di inclusione e pari opportunità formali e sostanziali di impiego.

Il Gruppo FS, nel rispetto dei Valori Fondamentali di apertura e rispetto sanciti nel Codice Etico, considera le differenze come una ricchezza e le accoglie quale stimolo alla creatività, occasione per la comprensione dell'altro e alla base dell'equità e del riconoscimento del merito. Per tali ragioni, ogni decisione in merito al recruiting, alla selezione, all'assunzione, all'accesso alla formazione, allo sviluppo e avanzamento di carriera e alle attività di compensation, sono fondate sul merito e sulle capacità e scevre da ogni tipo di discriminazione.

1.1 Obiettivo e campo di applicazione

Con il presente documento, il Gruppo FS, nel rispetto di tutte le diversità, dei principi di uguaglianza e pari opportunità in ogni aspetto della vita lavorativa delle proprie persone, intende avviare delle specifiche azioni gestionali e promuovere iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione per la tutela delle persone in transizione di genere, al fine di garantire sia a livello formale che sostanziale un ambiente di lavoro inclusivo.

Il presente documento definisce, altresì, i riferimenti normativi, le azioni gestionali e le buone prassi applicabili ad una gestione inclusiva delle persone in transizione di genere del Gruppo FS e alla gestione del processo di transizione:

- nella fase di onboarding
- in costanza del rapporto di lavoro
- in fase di conclusione del rapporto di lavoro

del personale, nonché le responsabilità attribuite ai Soggetti coinvolti nel processo.

2. INDICAZIONI GESTIONALI

Il Gruppo FS, nelle more dell'avvenuta rettifica del genere di elezione nei registri civili, intende promuovere ed introdurre delle specifiche azioni gestionali e di sensibilizzazione che consentano di garantire l'inclusione e la parità di trattamento nei confronti del personale in transizione di genere, nel rispetto dei sopra richiamati principi normativi.

In particolare, il personale può fruire, ove richiesto, del congedo per gravi motivi previsto dall'art. 41 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale AF per le aziende che applicano detto CCNL o dall'art. 4, l.n. 53/2000 e dal d.p.c.m. n. 278/2000 per le aziende che applicano un diverso contratto collettivo e richiedere la modifica del nome e genere anagrafico originario su alcuni specifici documenti interni aziendali non aventi valenza formale.

2.1 Congedo per gravi motivi

Il personale in transizione di genere può richiedere in forma scritta alla [funzione risorse umane responsabile della gestione](#) di riferimento di fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni.

Durante tale periodo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e conserva il posto di lavoro. Il periodo di assenza non sarà computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Si precisa tuttavia che il personale interessato può comunque procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Per la concreta applicazione del congedo e relative modalità applicative si fa riferimento, oltre che all'art. 41, CCNL, agli artt. 2 e 3 del dpcm n. 278/2000, cit.

2.2 Indicazioni nei casi di richiesta di modifica del nome anagrafico

Il personale in transizione di genere, anche neoassunto, può manifestare la propria volontà di non apparire con il proprio nome e genere anagrafico originario su alcuni specifici documenti interni aziendali non aventi valenza formale (nome e immagine fotografica esposti sul badge riservato al controllo accessi, rubrica telefonica interna, e-mail aziendali, ecc.), consegnando alla **funzione di risorse umane responsabile della gestione** della propria Società di riferimento, una formale richiesta nella quale dichiarare il proprio percorso di transizione di genere, il proprio nome anagrafico ed il proprio nome d'uso corrente e nel quale si confermi che i due nomi corrispondono ad un'unica ed identificabile persona.

La **funzione di risorse umane responsabile della gestione** ricevuta la richiesta la approva previa verifica della congruità dell'alias proposto ai sensi dell'art. 34 del DPR 396/2000 e delle possibili omonimie nell'anagrafica di Gruppo.

Nell'ambito dei sistemi informatici di Gruppo sarà quindi possibile, nei casi di richiesta di adozione dell'Alias, sia in fase di onboarding che in costanza di rapporto di lavoro, associare al CID un nome d'uso corrente (c.d. alias).

Il nome anagrafico sarà sostituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su richiesta e previo consenso della persona, su:

- indirizzo mail;
- rubrica telefonica interna;
- nominativo esposto sul badge riservato al controllo accessi;
- ogni altro documento aziendale che non abbia rilevanza da un punto di vista legale / amministrativo / fiscale / previdenziale (es. LUL, flussi UNIMENS, dichiarazioni di responsabilità in genere, comunicazioni obbligatorie, CU etc.).

3. INDICAZIONI PER GARANTIRE L'INCLUSIONE NELL'AMBIENTE DI LAVORO DELLA PERSONA IN TRANSIZIONE DI GENERE

Nella presente sezione vengono fornite indicazioni atte a garantire l'inclusione formale e sostanziale delle persone in transizione di genere all'interno del Gruppo FS. Tali indicazioni si riferiscono, in particolare, a tre fasi gestionali specifiche che riguardano la vita professionale del dipendente in transizione di genere e che richiedono, altresì, azioni concrete di intervento da parte del Gestore HR di riferimento: la fase di onboarding, costanza di rapporto di lavoro e l'uscita dal Gruppo FS.

3.1 Principali indicazioni per il personale addetto all'attuazione delle presenti linee guida al fine di garantire l'inclusione nell'ambiente di lavoro della persona in transizione di genere in costanza di lavoro

La segnalazione del caso di persona in transizione di genere parte dal dipendente stesso, che si rivolge al gestore con una richiesta specifica o generica di supporto per affrontare tutte le eventualità pratiche che si presenteranno proseguendo nel processo di transizione.

Parallelamente alla valutazione dell'opportunità di cambiamenti nei sistemi applicativi di gestione risorse umane, nelle more della sentenza definitiva di ratificazione, il gestore dovrà verificare con il dipendente eventuali esigenze legate al clima e alle condizioni di lavoro (ad es. l'utilizzo dei servizi igienici aziendali). Occorrerà infatti:

1. mantenere l'assoluta riservatezza sulla condizione del dipendente;
2. svolgere, previo consenso, un primo colloquio gestionale riservato con il dipendente in transizione di genere in cui:
 - a. informare il dipendente dell'opportunità prevista dal sistema di associare al CID un nominativo differente, sostituendo il nome anagrafico con il nome di elezione (alias) sui documenti non aventi rilevanza formale;
 - b. informare il dipendente in transizione di genere che, nelle more della sentenza definitiva di ratificazione, per questioni di natura legale non verranno modificate fino al riconoscimento giudiziale le anagrafiche legate alla gestione del rapporto di lavoro, delle paghe e per tutti i processi o le attività che possono assumere rilevanza verso l'esterno e che tutti i documenti, riportanti il suo nome e genere anagrafico di origine, che è consuetudine organizzativa consegnare *brevi manu*, gli saranno recapitati in modalità riservata e rispettosa della sua riservatezza;
 - c. valutare con il dipendente, rispetto allo stadio di avanzamento della transizione e se ritenuto necessario, tempi e modalità di utilizzo di un linguaggio coerente con il genere di elezione (es. per mail, di persona, in conference call), nonché il momento in cui la persona inizierà a recarsi al lavoro vestendo in accordo al genere di elezione;
 - d. nell'ambito delle consuete attività gestionali tese alla verifica del benessere del personale e del clima aziendale, laddove il dipendente, a seguito di un colloquio con la [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#), manifesti la volontà di modificare le proprie mansioni o il proprio contesto lavorativo, in un'ottica di accrescimento del benessere lavorativo, su parere del diretto Responsabile, avviare le procedure aziendali in uso volte ad individuare la migliore delle soluzioni possibili, temperando le esigenze personali e professionali del dipendente e quelle aziendali e di business. A seguito della valutazione aziendale e ove nulla osti, al dipendente potranno essere attribuite nuove mansioni, anche di un'altra figura o contesto professionale, fermo restando il livello di inquadramento;
 - e. valutare l'opportunità, in accordo alla volontà del dipendente, di dare accesso ad oggetti di vestiario (nel caso in cui la mansione/ruolo implichi l'utilizzo di divisa aziendale) corrispondente al genere di elezione, nel rispetto, in ogni caso, delle mansioni e delle specifiche attività lavorative svolte;
3. svolgere, previo consenso dell'interessato, un colloquio gestionale con il diretto Responsabile del dipendente in transizione di genere, nel rispetto e tutela dei dati personali del dipendente interessato, per tenerlo informato rispetto alla situazione della risorsa e alle azioni gestionali e culturali necessarie per favorirne una effettiva inclusione nel team e contesto di lavoro, nonché della possibilità di una modifica delle mansioni, anche in un'altra figura professionale, fermo restando il livello di inquadramento temperando le esigenze personali del dipendente medesimo e quelle dell'azienda e del business;
4. nel caso in cui la valutazione degli aspetti di clima dovesse evidenziare elementi di criticità verso la persona in transizione di genere, previo consenso del dipendente, rivolgersi alla [funzione people care di FS SpA](#), per richiedere un supporto e procedere con l'individuazione delle opportune azioni utili ad accompagnare l'inclusione della persona in transizione di genere;
5. valutare l'opportunità, previo consenso dell'interessato, compatibilmente con gli ambienti di lavoro specifici, di inserire nei luoghi di lavoro frequentati dal dipendente servizi igienici e/o

- spogliatoi che garantiscano il livello adeguato di riservatezza in una prospettiva “gender free”, per accelerare il processo di inclusione formale e sostanziale della persona;
6. in accordo con l'interessato, svolgere dei colloqui di monitoraggio periodici per verificare l'andamento del processo con la persona in transizione e con il suo diretto Responsabile, per eventuali azioni correttive o per stabilire altre azioni necessarie per la persona e per il suo team di lavoro; eventualmente anche in collaborazione, seguendo la valutazione della [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#), con la [funzione people care](#) di FS SpA;
 7. valutare l'opportunità, sulla base del ruolo/mansione svolto dal dipendente in transizione di genere e nel rispetto della sua volontà e della normativa vigente in materia Data Protection, di sensibilizzare tutti i dipendenti del contesto organizzativo di riferimento (colleghi esterni al team, figure di controllo/auditing, responsabili di altre funzioni, che sono in relazione diretta con il dipendente in transizione, etc.) rispetto alla condizione specifica del dipendente e a tutti gli accorgimenti necessari per favorirne un'effettiva inclusione (uso corretto dei pronomi, del nome di elezione, necessità di un linguaggio rispettoso, etc.).

Nel caso in cui il dipendente in transizione di genere sia coinvolto in processi di mobilità aziendale (a mero titolo di esempio, nel caso di distacco, cessione individuale di contratto, mobilità individuale, mobilità infragruppo) sarà cura della [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#) della Società informare il dipendente che tutti i documenti aventi valenza formale che verranno prodotti per ratificare questo processo (es. nel caso del distacco, lettera di distacco, accordo di distacco, etc.) devono obbligatoriamente riportare nome e genere anagrafico della persona interessata e che la [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#) della Società e la struttura organizzativa di destinazione dovranno essere necessariamente informate, previo suo consenso, della sua transizione. Sarà cura della [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#) della Società e della struttura organizzativa di destinazione applicare le indicazioni gestionali descritte per l'inclusione lavorativa della persona in transizione in costanza di lavoro, diventando essa - a tutti gli effetti – una risorsa della Società e della struttura organizzativa di destinazione.

In nessun caso e sotto nessuna condizione, dovrà venire meno l'assoluta riservatezza rispetto alla condizione del dipendente in transizione di genere e qualunque azione volta al coinvolgimento del suo nuovo contesto di lavoro (colleghi, Responsabile, etc.) dovrà essere messa in atto previo consenso del dipendente.

3.2 Principali indicazioni per garantire l'inclusione nell'ambiente di lavoro della persona in transizione di genere nella fase di onboarding

Si evidenzia che, in fase di onboarding, la [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#) dovrà avviare alcune azioni atte a garantire un'effettiva inclusione della persona in transizione di genere nel completo rispetto della riservatezza e della normativa sul trattamento dei Dati Personali. Le fattispecie che [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#) potrebbe più comunemente trovarsi a gestire sono:

- A. persona che in fase di onboarding comunica di aver intrapreso in tempi recenti il percorso di transizione con terapia ormonale, e che al momento non manifesta chiaramente i caratteri fisici del genere di elezione e che non ha ancora intrapreso l'iter giuridico di ratificazione nei registri anagrafici;
- B. persona che in fase di onboarding manifesta già i caratteri fisici tipici del genere di elezione, ma che non ha ancora ottenuto la sentenza di ratificazione nei registri anagrafici.

Per quanto concerne la casistica A, la [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#) sarà tenuta a:

1. mantenere l'assoluta riservatezza sulla condizione del dipendente;
2. affiancare, previo consenso, la persona durante tutta la fase di onboarding con almeno un colloquio gestionale mensile per monitorare l'andamento del processo;
3. svolgere un primo colloquio gestionale con il dipendente in transizione in cui:
 - a. informare il dipendente che, con il progredire della transizione e del conseguente cambiamento dei caratteri fisici, verrà con lui valutata l'opportunità di modificare la foto e il nome sul badge, la mail aziendale, e in tutti i documenti aziendali non a rilevanza legale/amministrativa (vedi par 2) e che inoltre potrà, laddove fosse necessario, richiedere il congedo per gravi motivi, ferma restando la valutazione della [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#), secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.1;
 - b. informare il dipendente che verrà data la possibilità di avere accesso ad oggetti di vestiario (nel caso in cui la mansione/ruolo implichi l'utilizzo di divisa aziendale) in accordo con il genere di elezione, nel rispetto comunque delle mansioni e delle specifiche attività lavorative svolte;
 - c. valutare con il dipendente, rispetto allo stadio di avanzamento della transizione e se ritenuto necessario, tempi e modalità di utilizzo di un linguaggio coerente con il genere di elezione (es. per mail, di persona, in conference call), nonché il momento in cui la persona inizierà a recarsi al lavoro vestendo in accordo al genere di elezione;
 - d. informare il dipendente in transizione di genere che, nelle more della sentenza definitiva di ratificazione e per questioni di natura legale fino al riconoscimento giudiziale, verranno mantenute le anagrafiche originarie nell'ambito della gestione iniziale del rapporto di lavoro, delle paghe e per tutti i processi o le attività che possono assumere rilevanza verso l'esterno e che, qualora il dipendente lo ritenesse necessario, tutti i documenti, riportanti il suo nome e genere anagrafico di origine, che è consuetudine organizzativa consegnare *brevi manu*, gli saranno recapitati in modalità riservata e rispettosa della disciplina in materia di trattamento sui Dati Personali;
 - e. informare il dipendente che, con il progredire della transizione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di trattamento sui Dati Personali e previo consenso, verranno svolti dei colloqui con il suo diretto Responsabile, per aggiornarlo sull'andamento del processo e sulle eventuali necessarie azioni gestionali inclusive per migliorare l'ambiente di lavoro;

Per quanto concerne le ulteriori azioni gestionali opportune per una sostanziale e formale inclusione della persona in transizione di genere nel team di lavoro e nell'Organizzazione, si rinvia la [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#) al paragrafo 2.

Per quanto concerne la casistica B, la [funzione di risorse umane responsabile della gestione](#) sarà tenuta a:

1. mantenere l'assoluta riservatezza sulla condizione del dipendente;
2. affiancare, previo consenso, la persona durante tutta la fase di onboarding con almeno un colloquio gestionale mensile per monitorare l'andamento del processo;
3. svolgere un primo colloquio gestionale con il dipendente in transizione di genere in cui:
 - a. informare il dipendente delle misure tecniche consentite dal sistema applicativo di gestione risorse umane di cui al paragrafo 2;
 - b. informare il dipendente in transizione di genere che, nelle more della sentenza definitiva di ratificazione e per questioni di natura legale fino al riconoscimento giudiziale, verranno mantenute le anagrafiche originarie nell'ambito della gestione iniziale del rapporto di lavoro,

delle paghe e per tutti i processi o le attività che possono assumere rilevanza verso l'esterno e che, qualora il dipendente lo ritenesse necessario, tutti i documenti, riportanti il suo nome e genere anagrafico di origine, che è consuetudine organizzativa consegnare *brevi manu*, gli saranno recapitati in modalità riservata e rispettosa della disciplina in materia di trattamento sui Dati Personali;

- c. stabilire l'opportunità, in accordo con la volontà del dipendente, di sensibilizzare al tema del transessualismo il team di lavoro in cui il dipendente in transizione di genere verrà inserito e il suo futuro Responsabile, per garantire e tutelare l'inclusione della persona e le sue piene pari opportunità lavorative. Per svolgere le attività di sensibilizzazione sarà responsabilità della **funzione di risorse umane responsabile della gestione** rivolgersi, qualora ne identificasse la necessità, alla **funzione people care di FS SpA**, per richiedere un supporto e procedere con l'individuazione delle opportune misure per promuovere la serenità e funzionalità del team di lavoro/clima aziendale;

Per quanto concerne le ulteriori azioni gestionali opportune per una sostanziale e formale inclusione della persona in transizione di genere nel team di lavoro e nell'organizzazione, si rinvia il Gestore al paragrafo 2.

3.3 Principali indicazioni per garantire l'inclusione nell'ambiente di lavoro della persona in transizione di genere in uscita dal Gruppo FS

Per quanto concerne il processo di uscita dal Gruppo FS della persona in transizione di genere che non ha ancora ottenuto la ratificazione nei registri anagrafici, si richiama al rispetto assoluto della riservatezza del dipendente.

La **funzione di risorse umane responsabile della gestione** dovrà altresì verificare, in caso di dimissioni, se le motivazioni della decisione del dipendente siano imputabili a violazioni riferibili alla sua dignità personale e alla sua incolumità (fisica e psicologica), in quanto persona in transizione di genere. In questo caso sarà cura della **funzione di risorse umane responsabile della gestione** sottoporre la questione agli organi interni competenti.

4. SISTEMA DI INFORMAZIONE E ASCOLTO INTERNO

Sarà responsabilità della **funzione di risorse umane responsabile della gestione** di Società promuovere la conoscenza di tutti gli organismi e strumenti posti a tutela e protezione della persona in transizione di genere, nonché deputati all'ascolto delle esigenze di inclusione formale e sostanziale della persona.

I canali di ascolto e tutela preposti sono:

- il Comitato Etico, a cui possono essere inviate segnalazioni di violazione del Codice Etico tramite il sistema informatico di whistleblowing, attivo sulla Intranet aziendale;
- la Consiglieria di Fiducia prevista dal Codice di Condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, professionista esterna all'azienda cui possono gratuitamente rivolgersi le dipendenti e i dipendenti vittime di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- la **funzione di risorse umane responsabile della gestione** di riferimento, per la raccolta dell'esigenza, l'accompagnamento nel processo di transizione, e la tutela della riservatezza, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei Dati Personali in tutte le fasi della sua permanenza nel Gruppo FS.

Firmato

Adriano Mureddu

Atteso il quadro normativo di cui all'allegato seguente, si ritiene utile chiarire anche alcuni **concetti chiave**, utili alla presente trattazione.

- **“Fare outing”** è la pratica di rendere deliberatamente pubblico l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona in assenza del suo consenso.
- **“LGBTQI+”** è un acronimo di origine anglosassone utilizzato per indicare le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender, queer e, più in generale, tutte quelle persone che non si sentono pienamente rappresentate sotto l'etichetta di donna o uomo eterosessuale.
- **“Transessualismo”** si riferisce alla condizione della persona, il cui sesso non è anatomicamente certo o che, pur essendo di sesso anatomicamente certo, si considera appartenente all'altro sesso, del quale aspira ad assumere le caratteristiche anatomiche e comportamentali. Il soggetto transessuale è quindi chi, nato e registrato anagraficamente secondo un sesso, ha poi assunto in vario modo e per mezzo di interventi chirurgici e trattamenti ormonali le caratteristiche fisiche dell'altro sesso, cui soggettivamente ritiene di appartenere.
- **“Transgender”** è un termine che si riferisce ad un atteggiamento sociale e sessuale che combina caratteristiche del genere maschile e di quello femminile, senza identificarsi interamente e definitivamente in nessuno dei due.
- **“Processo di transizione di genere”** anche detto **“processo di affermazione di genere”** è il percorso che porta una persona a smettere di vivere secondo un ruolo di genere relativo al sesso biologico per arrivare a vivere pienamente nel genere in cui si identifica, che può essere maschile, femminile o non binario.
- **“Genere”** è l'insieme delle caratteristiche maschili e femminili che designa l'insieme dei caratteri culturali, sociali e psicologici che, in una determinata società, distinguono gli uomini dalle donne.
- **“Identità di genere”** è la percezione che una persona ha di sé come uomo o come donna. Laddove l'identità di genere sia contraria al sesso si parlerà di Transessuale, laddove invece non sia corrispondente strettamente né al genere maschile né a quello femminile si parlerà di Transgender.
- **“Orientamento sessuale”** si riferisce all'attrazione erotica e/o affettiva verso una persona del sesso opposto al nostro (Eterosessualità), dello stesso sesso (Omossessualità) o di entrambi (Bisessualità).
- **“Sesso”** definisce l'insieme delle caratteristiche fisiche, biologiche e genetiche che distinguono i maschi dalle femmine. Nel caso di cambio clinico di sesso (intervento chirurgico e/o trattamenti ormonali) si parla di Transessualismo.

Con specifico riferimento alle persone che avviano un processo di transizione, oggetto della presente policy, nell'ordinamento italiano, in particolare l'art. 1 della L. n. 164/1982, prevede che si possa richiedere la c.d. rettificazione del sesso in forza di una sentenza del Tribunale passata in giudicato.

Ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, il trattamento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari è solo uno dei percorsi possibili. La persona interessata può infatti richiedere e ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile (modificando il nome, sia nel certificato di nascita, che nel codice fiscale che sulla carta d'identità e sul passaporto) anche a seguito di trattamenti quali terapie ormonali o situazioni congenite. In ogni caso, poiché l'iter legale di rettificazione abbia buon esito e quindi si possa procedere al cambio del genere nei registri, è necessario che il giudice accerti la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione (in giurisprudenza, v. Corte costituzionale 21 ottobre 2015, n. 221/2015 e Corte di Cassazione 20 luglio 2015, n. 15138).

Per quanto concerne le aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie vigente la parte dedicata alla normativa disciplinare contiene importanti disposizioni. L'art. 56, punto 2, lettera k), infatti, tra i doveri del personale stabilisce espressamente che *“nell'esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la presenza in servizio, ad attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti delle persone. Le aziende, in conformità al disposto dell'art. 2087 c.c., si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.”*.

Inoltre, è espressamente previsto che le aziende si impegnino ad adottare codici di condotta volti a contrastare le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, a tutelare l'integrità psico-fisica del personale favorendo un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della dignità della persona, della condizione sessuale, dell'uguaglianza e della correttezza e a contrastare qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo dei diritti e della dignità della persona, perseguendo ogni condotta che possa configurarsi quale molestia sessuale, atto intimidatorio e/o ostile nelle relazioni di lavoro (cfr. art. 56, punto 3, CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie vigente).

Anche nel Codice Etico del Gruppo FS ci sono specifiche previsioni. Il Codice, infatti, sancisce il principio per cui *“le Persone sono il grande patrimonio del Gruppo: ne costituiscono la forza, l'efficacia, l'intelligenza, la reputazione e una garanzia per l'avvenire. Solo con il pieno coinvolgimento a ogni livello, nel lavoro di squadra, nel rispetto delle diversità, nella condivisione degli obiettivi, nonché nella loro tutela e promozione, il Gruppo può assolvere alla sua missione”*.

Il Codice Etico del Gruppo FS prevede altresì la salvaguardia delle Persone *“da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze”*.

In conformità con i predetti principi, il Gruppo FS, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole allo sviluppo delle relazioni interpersonali in cui le persone rispettino reciprocamente la condizione sessuale, la dignità e i diritti della persona, ispirando i propri comportamenti a valori di uguaglianza e correttezza, ha adottato il “Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro” del 24 maggio 2016, recepito anche nel Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane vigente (di seguito Codice).

Il Codice stabilisce che costituisce molestia sessuale *“ogni comportamento a connotazione sessuale espresso in forma fisica, verbale o non verbale, che sia indesiderato, che abbia lo scopo o comunque l’effetto di violare la dignità e la libertà di chi lo subisce e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”*.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si configurano quali molestie sessuali i seguenti comportamenti:

- espliciti o impliciti riferimenti o allusioni a sfondo sessuale, che risultino offensivi o turbino la serenità del destinatario;
- intenzionale ricorso a contatti fisici indesiderati, impropri o sconvenienti o/e a gestualità allusive e provocatorie;
- utilizzo intenzionale ed esplicito di frasi o comunicazioni scritte, a sfondo sessuale che risultino indesiderate e offensive, apprezzamenti di tipo fisico inopportuni, offensivi o comunque indesiderati;
- ricorso a gesti e comportamenti a chiaro riferimento sessuale, anche non verbali, tali da ledere la dignità del destinatario;
- richieste di prestazioni sessuali dietro promesse di vantaggi professionali ed economici;
- minacce, ricatti e ritorsioni subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale, che incidono, direttamente o indirettamente, sulla costituzione del rapporto di lavoro, il suo svolgimento, la progressione di carriera l'estinzione del rapporto di lavoro.

Per gli ulteriori approfondimenti, anche di carattere applicativo/operativo, si rinvia al Codice.

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS.



VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
1.0 del 24/01/2024	<i>GR_PY_ Inclusione lavorativa e pari opportunità delle persone in transizione di genere _n.xx_v.01</i>	Prima Emissione